

予備独自問題 H30-14

(配点：2)

月 日

月 日

捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 検視を行うに当たっては、死因の確認のために、令状なくして、対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり、腹部を切開したりすることができる。
- イ. 被害者の法定代理人たる親権者が2人いるときは、その各自が被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。
- ウ. 司法警察員は、告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
- エ. 検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
- オ. 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足る相当な理由のある者を停止させて質問することはできるが、質問するため、付近の警察署に同行することを求めることはできない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No24	捜査の端緒	正答率
予備H30-14	正解	61%
	4	

ア 誤っている

検視とは、人の死亡が犯罪によるものかどうかを判断するために、検察官又は検察官からその代行を命ぜられた検察事務官もしくは司法警察員が、五官の作用により、死体の状況を見分（外表検査）する処分をいう（229条）。検視は捜査そのものではなく、その端緒の一つであり、令状は不要である。そのため、検視に際しては、その目的を達成するために特段の器具等を要せずして行える外表検査として認められる限度で眼瞼を調べ肛門内を検査することが認められるが、死体の損壊を伴う処分は許されず、部分的にも解剖をすることは許されない。

イ 正しい

231条1項は、「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる」と規定しているところ、判例（最決昭34.2.6）は、親権者が2人あるときには、その各自が法定代理人として告訴することができるとしている。

ウ 正しい

司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない（242条）。その趣旨は、告訴又は告発がなされた事件は、民事、刑事上の法律関係および事実関係が複雑に絡み合い、告訴人又は告発人において告訴又は告発を民事紛争等の解決の手段として利用しようとすることも稀ではないため、その捜査に当たっては十分な法律知識をもって行わなければ問題点を的確に捉えた捜査を行うことができないばかりでなく、いたずらに捜査を長期化させて結論を得られない結果をもたらすおそれがあるので、捜査の当初より、法律の専門家である検察官に関与させるという点にある。

エ 正しい

検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない（245条、241条2項）。

オ 誤っている

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしてしていると疑うに足る相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っている者と認められる者を停止させて質問することができる（警察官職務執行法2条1項）。また、その場で質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる（警察官職務執行法2条2項）。

以上により、正しい記述は、イ、ウ及びエの3個であり、したがって、正解は肢4となる。